

ORDENANZA Nro. 23/2022 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA LA ORDENANZA N° 41/97 J.M. POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 25/90 J.M. Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 3 de agosto de 2022.-

VISTO: La Minuta Escrita presentada por los Concejales Alison Anisimoff y Sebastián Martínez, que contiene el proyecto de ordenanza "QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA ORDENANZA N° 41/97 J.M. POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 25/90 J.M. Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN CIUDAD DEL ESTE", para estudio y consideración del organismo legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...). En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".-

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y considerando la exposición de motivos, las Comisiones Asesoras aseveran la viabilidad de la sanción de la mencionada norma. Al analizar los alcances que tendría la aplicación de la misma y teniendo en cuenta que se ha hecho de significativa necesidad la actualización de del sistema de transporte público y los medios que lo regulen, así como la inclusión de los avances tecnológicos en este propósito, con el objeto de una mejor organización y mayor respuesta y facilidad a los usuarios que dependen día a día de un sistema de transporte público eficaz.-

El dictamen de la Comisión de Legislación y de Transporte Público y Tránsito en Sesión Ordinaria de fecha 3 de agosto del año 2022, Según Acta Nro. 42; **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- MODIFÍQUESE, los artículos 32°, 33°, 55°, 59°, y 61° y amplíese con los Artículos 55°.a, 60°.a 64°.a de la Ordenanza N° 41/97 J.M. cuyos textos quedan redactados de la siguiente forma:

Artículo 32°.- La Municipalidad establecerá los itinerarios previo dictamen de la Comisión Técnico Pericial, con acuerdo de la Junta Municipal. Dichos itinerarios podrán ser ampliados por iniciativa de la Dirección de Transporte Público o la Junta Municipal, siempre que cuente con dictamen favorable de la Comisión Técnico Pericial. Caso el proponente sea la Dirección de Transporte Público, deberá prestar su acuerdo la Junta Municipal. Caso el proponente sea la Junta Municipal, deberá prestar su acuerdo el Intendente Municipal.-"

Artículo 33°.- La Comisión Técnico Pericial del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros estará conformada por:

- El Director de Transporte Público de la Municipalidad;
- Los Concejales integrantes de la Comisión de Transporte Público;
- El Jefe de Vialidad, dependiente de la Dirección de Área Urbana de la Municipalidad;
- Opcionalmente, un asesor experto en Transporte Público debidamente acreditado para tal pericia, el que será designado anualmente por las Asociaciones de Transportistas reconocidas por la Junta Municipal.-"

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 23/2022 J.M.

"Artículo 55°.- CUMPLIMIENTO DE ITINERARIO Y FRECUENCIA. La empresa deberá cumplir el itinerario adjudicado, el horario y las frecuencias establecidas en el contrato, con excepción de los casos en que surja una situación que pueda ser considerada de fuerza mayor por ambas partes, en cuyo caso el hecho será comunicado a la Dirección de Transporte Público en el perentorio plazo de (24) veinticuatro horas. En caso de incumplimiento no ocasionado por fuerza mayor, se aplicarán las sanciones establecidas en la presente ordenanza. Si por algún motivo la empresa estuviera prestando servicios en ausencia de contrato, en ningún caso la frecuencia podrá ser menor a 20 minutos, tal como lo establece el Art. 51°.-"

"Artículo 55°a.- La Dirección de Transporte Público emitirá un informe por cada recorrido de cada unidad de cada empresa utilizando los datos proveídos por la aplicación de rastreo GPS, corroborando el cumplimiento del itinerario y la frecuencia correspondiente. En caso de constatarse incumplimiento en cualquiera de los dos o ambos, dicho documento será comprobante suficiente y se procederá a multar al conductor de dicha unidad.-"

"Artículo 59°.- PROTOTIPO. Los vehículos se ajustarán al prototipo establecido por la Municipalidad y las exigencias de orden público y seguridad establecidas en las Ordenanzas y Resoluciones correspondientes, y se dará prioridad al aspecto interior y exterior de las unidades. La Dirección de Transporte Público habilitará única y exclusivamente las que se ajusten al prototipo correspondiente, con carrocerías metálicas. La habilitación de nuevas unidades se hará previa justificación de la necesidad de su aumento. El parque automotor de la empresa debe contar con la constancia de verificación sobre las condiciones generales y de vida de cada vehículo, expedida por la municipalidad cada (6) seis meses. Cada vehículo deberá contar con un aparato celular donde estará instalada la aplicación que otorgará la Municipalidad para el rastreo GPS, mediante el cual se realizarán los controles de cumplimiento de itinerario y frecuencia de cada unidad. Dicho aparato no podrá ser retirado del interior del vehículo ni podrá apagarse hasta haberse cumplido el itinerario.-"

"Artículo 60°a.- A solicitud de la empresa, la Comisión Técnico Pericial podrá modificar la frecuencia mínima establecida si así lo hallare pertinente. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito, dirigida a la CTP, y su resolución será remitida por escrito al pleno de la Junta para su tratamiento correspondiente.-"

"Artículo 61°.- INFRACCIONES. Cuando las unidades al servicio de la Empresa estuvieren en infracción a las normas legales y reglas de tránsito, la Dirección de Transporte Público notificará a la misma para su regularización en un plazo no mayor de (24) veinticuatro horas; la Policía Municipal de Tránsito (PMT) retirará de circulación las unidades que no reúnan las condiciones, una vez completado el recorrido del itinerario, con excepción de aquellos casos en que se constate que la continuidad del servicio pone en peligro la seguridad de los pasajeros o peatones, oportunidad en que las unidades serán retiradas de la circulación inmediatamente al constatarse el desperfecto. En todos los casos precedentes, la Municipalidad procederá a multar a la empresa.-"

En los casos de faltas ocasionadas por mal manejo del conductor, inobservancia de las reglas de tránsito, no aceptación del Boleto Estudiantil, no cumplimiento del itinerario, horarios o frecuencias, la no posesión del aparato celular con la aplicación para el rastreo GPS, o cuando dicho aparato se hallare apagado, las multas serán asignadas al conductor de la unidad.-"

Para los casos en que la que haya cometido la infracción sea la empresa, en primera instancia la misma será advertida para corregir su falta. En caso de reincidencia del mismo vehículo con la misma falta, se procederá a realizarle una multa que regirá por la normativa vigente, tipificándola como exposición al peligro.-"

Cuando el infractor sea el conductor, la multa será emitida inmediatamente de acuerdo a la normativa vigente. Para los casos de desvío de itinerario o incumplimiento de frecuencia, constatadas mediante informe del rastreo GPS, la multa será de 3 jornales mínimos. Para la no aceptación de Boleto Estudiantil, la multa será de 5 jornales mínimos.-"

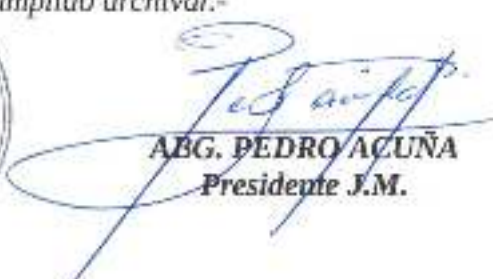
CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 23/2022 J.M.

"Artículo 64º.a.- BOLETO ESTUDIANTEL. Las empresas estarán obligadas a aceptar el boleto estudiantil. El valor del mismo será siempre la mitad del pasaje o, cuando dicho valor no sea múltiplo de 1.000, la unidad de mil inmediatamente inferior a la división del valor del precio del pasaje por dos. El mismo tendrá vigencia de lunes a sábado, con excepción de los días feriados. El alumno entregará el bono correspondiente al conductor y le exhibirá un documento acreditante que contendrá los nombres, apellidos, foto y número de identidad civil, la institución a la cual pertenece, la fecha de expedición del mismo y el nombre de la institución concedente. En caso de que el conductor no acepte el boleto estudiantil, el afectado podrá realizar denuncia en la Dirección de Transporte Público mencionando el día, horario, nombre de la empresa y número de chapa de la unidad que no haya aceptado el boleto. La Dirección de Transporte Público notificará a la empresa y registrará los datos del conductor que no haya aceptado el boleto estudiantil. En caso de reincidencia del mismo conductor, se procederá a multar al mismo por un valor de 5 jornales mínimos. En caso de ser hallado en flagrancia por fiscales de la Dirección de Transporte Público, se procederá inmediatamente a multarlo por el mismo valor.-"

Artículo 2º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.

